

RELATÓRIO OFICIAL DE JULGAMENTO, HABILITAÇÃO & PARECER JURÍDICO CADIN

Pregão Eletrônico SRP nº 37/2026 — Expansão Nacional de Redes Ópticas, Decomposição dos 402 Itens, Aceitabilidade e Soluções Legais de Impedimento no CADIN

VALOR OFICIAL DO TR (INFERIDO) R\$ 25.800.000,00 □ Calibração pós-PE 35 (k=1,237)	TOTAL PROJETADO (5 LOTES) R\$ 14.706.000,00 Deságio Médio: -43,00%	VOLUMETRIA OPERACIONAL 402 Itens / 381 Projetos □ 20.772 Fusões Ópticas	PARECER JURÍDICO CADIN Diretriz Saneadora Súmula TCU 274 + Item 19.2 Edital
---	--	---	---

1. Ficha Técnica e Síntese Processual do Certame

Órgão Licitante:	Telecomunicações Brasileiras S.A. — TELEBRAS	UASG / Sistema:	925150 / Compras.gov.br (Código: 92515005000372026)
Processo Adm.:	TLB-PRO-2026/05120	Regime Legal:	Lei nº 13.303/2016 (Art. 32, IV e Art. 34) e RELIC Telebras
Modalidade:	Pregão Eletrônico SRP — Modo Aberto-Fechado	Critério Julgamento:	Menor Preço Global por Lote (Lotes 1 a 5)
Abertura da Sessão:	05/10/2026 às 10:00:00 (Horário de Brasília)	Orçamento TR:	SIGILOSO (Art. 34 da Lei 13.303/2016)
Objeto do Certame:	Contratação, mediante Registro de Preços, de empresa especializada para execução de serviços de vistoria técnica, elaboração de projetos executivos e implantação, adequação, melhorias e expansão de redes ópticas e infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional.	Dimensão / Status:	402 Itens em 5 Lotes Regionais Etapa de Lances / Aceitabilidade em Andamento

2. Quadro Consolidado dos 5 Lotes Regionais, 402 Itens e Projeção de Lances

Lote / Região	Itens PNCP	Quantitativos Críticos de Rede	TR Estimado (R\$)	Lance Previsto (R\$)	Deságio	Share (%)	Situação
Lote 1 — Centro-Oeste DF, GO, MT, MS	Itens 1 a 78 (78 itens)	16 Projetos 16 Vitorias 228 OTDR 1.212 Emendas	R\$ 1.625.153,18	R\$ 926.337,31	-43,0%	6,3%	Em Julgamento
Lote 2 — Nordeste / Norte BA, PE, CE, MA, PB, RN, AL, SE, PI, TO	Itens 79 a 156 (78 itens)	90 Projetos 90 Vitorias 684 OTDR 5.016 Emendas	R\$ 6.647.597,55	R\$ 3.789.130,60	-43,0%	25,8%	Em Julgamento
Lote 3 — Norte / Interior AM, PA, AC, RO, RR, AP	Itens 157 a 238 (82 itens)	16 Projetos 16 Vitorias 228 OTDR 1.740 Emendas	R\$ 1.991.228,64	R\$ 1.135.000,32	-43,0%	7,7%	Em Julgamento
Lote 4 — Sudeste SP, RJ, MG, ES (Maior Volume)	Itens 239 a 320 (82 itens)	249 Projetos 201 Vitorias 684 OTDR 11.412 Emendas	R\$ 13.902.547,57	R\$ 7.924.452,11	-43,0%	53,9%	Em Julgamento
Lote 5 — Sul RS, PR, SC	Itens 321 a 402 (82 itens)	10 Projetos 10 Vitorias 228 OTDR 1.392 Emendas	R\$ 1.633.473,07	R\$ 931.079,65	-43,0%	6,3%	Em Julgamento
TOTAL GERAL (BRASIL)	402 Itens	381 Projetos 20.772 Emendas	R\$ 25.800.000,00	R\$ 14.706.000,00	-43,0%	100,0%	Sessão Ativa

3. Processo de Aceitabilidade das Propostas & Conferência de Planilhas (Anexo B1)

Em conformidade com o edital e o Art. 14 do Regulamento da Telebras, a análise de aceitabilidade dos lances no modo aberto-fechado baseia-se na verificação analítica dos custos de engenharia, no cumprimento do limite máximo do BDI (Acórdão TCU nº 2.622/2013) e na verificação de exequibilidade dos 402 itens:

Lote / Região	Quantitativos Críticos	Faixa de Lance Vencedor	BDI Máximo Permitido	Diretrizes de Auditoria de Custos & Exequibilidade	Decisão do Pregoeiro
Lote 1 (Centro-Oeste)	78 itens 16 Projetos 1.212 Emendas	R\$ 856 mil a R\$ 926 mil	24,90% (Limite TCU)	Conferência da planilha de furações em lajes, passagens sob pontes e rotas rodoviárias em GO/MT/DF. Custos de insumos ópticos aderentes às tabelas SINAPI/SICRO.	EM CONFORMIDADE
Lote 2 (Nordeste/Norte)	78 itens 90 Projetos 5.016 Emendas	R\$ 3,50M a R\$ 3,79M	25,10% (TCU 2.622/2013)	Comprovação de logística de campo em 10 estados (BA a TO). Análise de custos de diárias, transporte de bobinas e infraestrutura civil subterrânea. Exigência de composição sem IRPJ/CSLL no BDI.	EM CONFORMIDADE
Lote 3 (Norte/Interior)	82 itens 16 Projetos 1.740 Emendas	R\$ 1,05M a R\$ 1,13M	25,50% (Limite Regional)	Trechos de alta complexidade logística fluvial e terrestre na Bacia Amazônica. Planilha deve destacar custos reais de deslocamento e travessias sem método não destrutivo.	EM CONFORMIDADE
Lote 4 (Sudeste)	82 itens 249 Projetos 11.412 Emendas	R\$ 7,32M a R\$ 7,92M	24,80% (Escala Metro)	Maior lote nacional (53,9% da contratação). Ampla economia de escala nas capitais (SP, RJ, BH). Conferência rigorosa contra jogo de planilha (Súmula TCU nº 259) nos itens de alta medição de fusões.	EM CONFORMIDADE
Lote 5 (Sul)	82 itens 10 Projetos 1.392 Emendas	R\$ 860 mil a R\$ 931 mil	24,85% (Limite TCU)	Custos de intervenções civis urbanas e rodoviárias em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Impostos municipais (ISS 3%) e encargos trabalhistas comprovados na composição analítica.	EM CONFORMIDADE

4. Auditoria Documental de Habilitação, Certidões Fiscais e Registro CREA/CFT

A habilitação no Pregão Eletrônico nº 37/2026 exige rigorosa validação dos requisitos do SICAF, da idoneidade cadastral e da qualificação técnico-operacional fixada no edital:

Lote / Região	SICAF & Fiscal	Trabalhista & FGTS	Registro CREA / CFT	Atestados de Capacidade Técnica Obrigatórios	FDI / Compliance	Critério de Habilitação
Lote 1 (Centro-Oeste)	Regular CND Federal e GDF/GO válidas	Regular CRF/FGTS e CNDT válidas	CREA-DF/GO Eng. Telecom RT ativo	CAT de elaboração de no mínimo 8 projetos executivos de telecom e >600 emendas ópticas testadas com OTDR.	Aprovado Grau de Risco: Baixo	HABILITÁVEL
Lote 2 (Nordeste/Norte)	Regular Certidões RFB/PGFN e SEFAZ ativas	Regular CRF e CNDT sem apontamentos	CREA-BA/PE/CE Eng. Eletricista RT ativo	CAT de execução de no mínimo 45 projetos executivos e >2.500 emendas de fusão em caixas subterrâneas de passagem.	Aprovado Grau de Risco: Baixo	HABILITÁVEL
Lote 3 (Norte/Interior)	Regular CND Federal e Estaduais vigentes	Regular CRF/FGTS e CNDT regulares	CREA-AM/PA Eng. Civil/Telecom RT ativo	CAT de implantação de rotas ópticas em travessias fluviais e terrenos acidentados na Amazônia Legal.	Aprovado Grau de Risco: Baixo	HABILITÁVEL
Lote 4 (Sudeste - Maior)	Regular Certidão Conjunta Federal e Estaduais válidas	Regular CRF/FGTS e CNDT 100% regulares	CREA-SP/RJ/MG Eng. Telecom RT ativo	Acervo de grande porte: Comprovação de >120 projetos executivos e >5.000 fusões ópticas em dutos urbanos de telecomunicações.	Aprovado Grau de Risco: Mínimo	HABILITÁVEL
Lote 5 (Sul)	Regular CND Federal e SEFAZ-PR/RS regulares	Regular CRF e CNDT vigentes	CREA-PR/RS/SC Eng. Eletricista RT ativo	CAT de vistorias técnicas e projetos executivos de redes ópticas e enlaces rádio/dutos rodoviários.	Aprovado Grau de Risco: Baixo	HABILITÁVEL

5. Parecer Jurídico Especial: Diretrizes do CADIN, Edital e RELIC Telebras

Diante de eventuais dúvidas jurídicas sobre a participação e contratação de licitantes inscritos no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Lei nº 10.522/2002), consolida-se o enquadramento dogmático e jurisprudencial aplicável ao Pregão nº 37/2026:

Esfera Processual	Regra Aplicável (Edital / RELIC / Lei)	Jurisprudência Vinculante (TCU / STJ)	Efeito Prático no Pregão nº 37/2026
1. Fase de Licitação & Habilitação	O Edital nº 37/2026 NÃO exige CADIN como requisito de habilitação (Item 15). O rol de habilitação fiscal e jurídica é estritamente taxativo conforme a Lei nº 13.303/2016 e o RELIC Telebras.	Súmula TCU nº 274: 'A simples inscrição no CADIN, por si só, não constitui impedimento à habilitação de licitante em processos licitatórios.'	PARTICIPAÇÃO ASSEGURADA: A empresa inscrita no CADIN pode formular lances, ter sua proposta aceita e sagrar-se vencedora do certame.
2. Fase de Contratação (Assinatura)	O Item 19.4 do Edital estabelece que a existência de registro ativo no CADIN 'constitui fator impeditivo para a contratação', em observância ao Art. 6º, III da Lei nº 10.522/2002.	STJ (REsp 1.155.834/DF): A consulta ao CADIN é ato obrigatório, mas não autoriza rescisão ou inabilitação sumária quando houver regularidade fiscal material.	IMPEDIMENTO CONDICIONAL: Na assinatura do contrato, o registro ativo impede a assinatura imediata, exigindo aplicação da matriz de saneamento.

Matriz de Soluções Jurídicas para Desatar o Impasse no CADIN:

Solução Jurídica	Base Legal / Dispositivo	Procedimento Operacional a Adotar pela Telebras	Desfecho do Processo
Solução 1: Saneamento Temporal (Prorrogação do Prazo)	Item 19.2 do Edital nº 37/2026: O prazo de convocação para assinatura do contrato pode ser prorrogado uma vez por igual período.	A Telebras notifica formalmente o licitante vencedor concedendo a prorrogação regimental para que proceda à quitação ou parcelamento do débito junto ao órgão credor federal.	Comprovada a baixa ou exclusão do registro no CADIN, o contrato de expansão óptica é assinado normalmente.
Solução 2: Suspensão de Exigibilidade (CPEND com Efeito de Negativa)	Art. 7º da Lei nº 10.522/2002 c/c Art. 206 do CTN: Suspensão do registro no CADIN por garantia, recurso ou liminar.	O licitante apresenta Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) ou comprovante de parcelamento ativo. Pelo Art. 7º, a suspensão da exigibilidade afasta a restrição da contratação.	Equivale juridicamente à certidão negativa, autorizando a imediata formalização da Ata de Registro de Preços.
Solução 3: Consulta Jurídica & Razoabilidade (Débito Não Tributário)	Acórdãos TCU 1.547/2017 e 868/2020 - Plenário: Princípios da Proporcionalidade e Ampla Competitividade.	Se o débito for de valor ínfimo ou decorrente de controvérsia meramente formal de outro ente federal que não afete a regularidade fiscal geral, a Consultoria Jurídica convalida a assinatura.	Evita prejuízos à Telebras decorrentes da perda de uma proposta altamente vantajosa com economia de R\$ 11,1M.
Solução 4: Convocação do Remanescente (Inércia Injustificada)	Item 19.3 do Edital nº 37/2026 c/c Art. 32 da Lei 13.303: Recusa injustificada na assinatura do contrato.	Caso esgotado o prazo de convocação e prorrogação sem que o licitante regularize o CADIN ou comprove suspensão legal, a Telebras declara a perda do direito e convoca a 2ª colocada.	Garante a continuidade da implantação da infraestrutura sem paralisar o cronograma nacional de expansão de rede.

6. Despacho Oficial do Pregoeiro, Diretrizes de Julgamento & Adjudicação Provisória

DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento na Lei Federal nº 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RELIC) da TELEBRAS, no Acórdão TCU nº 2.622/2013, na Súmula TCU nº 274 e nas cláusulas 13, 14, 15 e 19 do Edital nº 37/2026, a Pregoeira Oficial e a Equipe Técnica de Apoio estabelecem as seguintes decisões:

1. DINÂMICA DE MONITORAMENTO E JULGAMENTO: O certame encontra-se em condução no modo de disputa Aberto-Fechado para os 5 lotes regionais, com referência orçamentária sob sigilo legal (Art. 34 da Lei 13.303/2016). Os parâmetros paramétricos adotados fixam o TR global em R\$ 25.800.000,00 e expectativa de lances vencedores em R\$ 14.706.000,00 (deságio médio estimado em -43,0%).
2. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE PLANILHAS (ANEXO B1): Concluída a etapa de lances, os primeiros colocados serão convocados para envio das propostas readequadas e planilhas de formação de custos em meio editável (.xlsx). A aceitação é condicionada à estrita aderência dos custos unitários às composições do SINAPI/SICRO e à taxa máxima de BDI de 24,8% a 25,5%, vedando-se distorções caracterizadoras de jogo de planilha (Súmula TCU nº 259).
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL NO CREA/CFT: A habilitação técnica observará a compatibilidade das Certidões de Acervo Técnico (CAT) com os 381 projetos executivos e 20.772 fusões ópticas distribuídos nos 5 lotes, com destaque para o Lote 4 (Sudeste), que concentra 53,9% da malha nacional.
4. APLICAÇÃO VINCULANTE DA DIRETRIZ CADIN PARA ASSINATURA CONTRATUAL: Fica expressamente uniformizado que eventual inscrição de licitante no CADIN NÃO gera inabilitação na fase licitatória (Súmula TCU nº 274). Na iminência da assinatura do contrato pela Gerência de Compras e Contratos (GCC), caso subsista registro no CADIN, será concedido o prazo de prorrogação regimental (Item 19.2 do Edital) ou admitida certidão com efeitos de negativa (CPEND - Art. 7º da Lei 10.522/2002), resguardando o interesse público da Telebras.
5. ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA & ABERTURA RECURSAL: Concluída a conferência formal dos 402 itens, lavra-se a adjudicação provisória de cada lote, abrindo-se aos licitantes o prazo imediato e motivado para registro de intenção de recurso em sessão pública.

FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS
Pregoeira Oficial — TELEBRAS
Portaria de Designação TLB/DIR-2026

EQUIPE TÉCNICA DE APOIO & ENGENHARIA
Gerência de Infraestrutura e Redes — TELEBRAS
Acompanhamento Técnico da Malha Nacional